



PUTUSAN

Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ALBANI AKBAR alias AL bin RUSDI YANTO;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/16 September 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nusrwan, Gang Sungai, Kelurahan Adirejo Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 17 Februari 2026;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Februari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Subsidaire : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto*

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 12 Maret 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ALBANI AKBAR alias AL bin RUSDI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ALBANI AKBAR alias AL bin RUSDI YANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Griya Abhipraya Bapas Kelas II Bengkulu selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 86529806213320;
2. 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung M11 warna hitam dengan Nomor IMEI 355909111228014;

Dipergunakan dalam berkas perkara Aldhietya Romadoni alias Doni bin almarhum Hermuzi;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PN Crp, tanggal 17 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ALBANI AKBAR alias AL bin RUSDI YANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak (LPKA) Kota Bengkulu dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas II Bengkulu;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari melalui putusan Hakim terdapat perintah lain dengan alasan Anak sebelum habis masa pidana bersyarat berakhir terbukti melakukan tindak pidana, disertai syarat umum: Anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat yang lamanya 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan syarat khusus berupa pengawasan selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Selama masa pengawasan setiap hari Anak harus mengikuti kegiatan keagamaan di Masjid Nurul Huda yang terletak di Jalan Nusrwan, Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak dan keimanan Anak, seperti shalat Maghrib dan sholat Isya berjamaah yang mana dilaksanakan setidaknya 2 (dua) jam dalam sehari, yaitu pukul 18.20 WIB hingga pukul 20.00 WIB;
 - b. Anak wajib menyelesaikan pendidikan formal pada Sekolah Menengah Atas di SMAN 4 Rejang Lebong;
 - c. Anak wajib melaporkan tentang pelaksanaan syarat tersebut kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan baik secara tatap muka ataupun secara elektronik dengan ketentuan tidak mengganggu kegiatan pendidikan Anak;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A58 warna abu-abu dengan Nomor IMEI 86529806213320;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung M11 warna hitam dengan Nomor IMEI 355909111228014;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Aldhietya Romadoni alias Doni bin (almarhum) Hermuzi;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 3/PID.SUS-Anak/2026/PT BGL, tanggal 7 April 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2026/PN Crp tanggal 17 Maret 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1 Akta Pid/2026/Pn Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 17 April 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 8 April 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 17 April 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu mohon Terdakwa dijatuhi pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan, yaitu Anak bersama Saksi Doni ditangkap hari Selasa tanggal 17 Februari 2026 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Curup-Lubuklinggau di depan Mako Polsek Sindang Kelingi, Kelurahan Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, saat membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang diletakkan di *dashboard* sepeda motor Yamaha NMax milik orang tua Anak yang dikendarai oleh Saksi Doni yang membonceng Anak;
- Bahwa awalnya, Anak mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada Saksi Doni mengajak untuk membeli dan memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama dan Saksi Doni menyetujui dan meminta Anak agar menjemput Saksi Doni di Batu Dewa. Setelah itu Saksi Doni dan Anak pergi bersama ke arah Palak Curup namun Anak tidak berani, tetapi Saksi Doni menjawab aman, sehingga Anak menyetujui kemudian Saksi Doni mengajak Anak membeli Narkotika jenis sabu ke arah Palak Curup sambil membawa pesanan dari Putra Puyet yang memesan Narkotika jenis sabu kepada Kevin sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Doni akan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu secara gratis apabila pesanan Putra Puyet sudah sampai, lalu atas imbalan tersebut Saksi Doni akan membagi dua dengan Anak sehingga masing-masing akan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa selain membawa pesanan Putra Puyet, Saksi Doni juga membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi Saksi Doni bersama Anak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi Doni sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Narkotika jenis sabu tersebut telah habis dipakai di tempat Kevin;
- Bahwa Anak sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Saksi Doni, dan terhadap Anak dan Saksi Doni telah dilakukan tes *urine* dengan hasil positif mengandung metamfetamin;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *judex facti* telah tepat menerapkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah setimpal dengan kesalahan Anak dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi Anak dan masyarakat agar memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama serta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7801 K/Pid.Sus/2026